Lösung von Konflikten im FFH-Gebiet Lichtenwalder Zschopautal

Fragen vom 8. November 2023

Frage 1: Zu welchem Ergebnis bzw. fachaufsichtlichem Eingreifen führte die im Artikel beschriebene Dienstaufsichtsbeschwerde des NABU Erzgebirge gegen Mitarbeitende des LK Mittelsachsen zu den - offenbar von der UNB genehmigten - Waldarbeiten (Forstarbeiten im FFH-Gebiet ohne FFH-Verträglichkeitsprüfung)?

Der der E-Mail vom 8. November 2022 beigefügte Artikel der Flöhaer Zeitung vom 13. Oktober 2022 („Schlosspark: Bleiben die Brunnen trocken?") thematisiert keine Dienstaufsichtsbeschwerde. Es ist lediglich von einer Anzeige des Naturschutzbundes Sachsen die Rede, hierzu vgl. bitte Antwort zu Frage 2.

Die Dienstaufsichtsbeschwerde, welche der Landesdirektion Sachsen (im Folgenden LDS) am 29. April 2022 durch Herrn Röder zur Kenntnis gegeben wurde, war Anlass für die LDS, eine Stellungnahme bei der Untere Naturschutzbehörde (im Folgenden UNB) des LK Mittelsachsen abzufordern und daraufhin eine umfassende Prüfung und Auswertung des mitgeteilten Sachverhaltes durchzuführen. Die Dienstaufsichtsbeschwerde wurde zuständigkeitshalber durch den Landkreis als die Dienstaufsicht führende, Personal verwaltende Stelle beantwortet.

Im Zusammenhang auch mit weiteren Vorträgen anderer anerkannter Vereinigungen wurde der Gesamtvorgang durch LDS hinsichtlich der Fällaktivitäten zu Jahresbeginn 2022 sowie geplante Maßnahmen zu Jahresbeginn 2023 fachaufsichtlich begleitet und bewertet.

Mit Mail vom 30. Januar 2023 wurden das SMEKUL und die LDS von Herrn Röder darüber unterrichtet, dass im FFH-Gebiet durch den Forsteigentümer erneut substanzielle Fällaktionen durchgeführt worden sind, die die Erhaltungsziele des Gebietes beeinträchtigen. Nach Mitteilung der UNB MSN waren diese zuvor nicht zugelassen worden.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass in formeller Hinsicht insbesondere in Hinblick auf Dokumentationspflichten das Verfahren der UNB durch die LDS zu korrigieren war. In materieller Hinsicht durchgeführte Prüfungen haben ergeben, dass erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne des N2000 Rechtes mit den Fällaktionen vom Jahresbeginn 2022 nicht eingetreten sind, die geplanten Fällaktivitäten zum Jahresanfang 2023 hätten in relevantem Umfang verändert durchgeführt oder zuvor vertiefter geprüft werden müssen.

Frage 2: Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse zu der im selben Zusammenhang gestellten Strafanzeige des NABU Sachsen vom 31. Mai 2022 vor?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Eine Abfrage bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Mittelsachsen ergab, dass auch dort keine Informationen zu einer Strafanzeige des NABU Sachsen e.V. vom 31. Mai 2022 vorliegen.

Frage 3: War ein vorrangiger Ankauf der beschriebenen Waldflächen im Bereich von Lichtenwalde (FFH-Gebiet „Zschopautal" und teilweise NSG „Zschopauhänge bei Lichtenwalde") durch Landkreis oder Freistaat mit welchem Ergebnis angeboten bzw. diskutiert worden (nachdem die Gemeinde den Ankauf ablehnte)?

Weder der Staatsregierung noch der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Mittelsachsen sind derartige Angebote bekannt. Dies verwundert auch nicht,

weil diesbezüglich keine in Betracht kommenden Vorkaufsrechte bestehen. Zur Abschaffung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts vgl. Antworten zu den Fragen 4 und 5.

Frage 4: Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit das in § 66 Bundesnaturschutzgesetz verankerte Vorkaufsrecht der Länder an Grundstücken in Sachsen zur Anwendung kommt?

Das Vorkaufsrecht aus naturschutzrechtlichen sowie landschaftspflegerischen Gründen des § 66 Bundesnaturschutzgesetz (im Folgenden BNatSchG) findet gemäß § 38 Sächsisches Naturschutzgesetz (im Folgenden SächsNatSchG) im Freistaat Sachsen keine Anwendung. Auf Grund der Vereinbarungen des Koalitionsvertrages der Regierungsparteien soll ein solches Vorkaufsrecht zumindest zu Gunsten der Kommunen im Rahmen der SächsNatSchG Novelle wiedereingeführt werden.

Frage 5: In welchen Fällen wurde in Sachsen das Vorkaufsrecht, als es noch nach dem SächsNatSchG möglich war, wahrgenommen?

Das naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht wurde durch Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzes zur Vereinfachung des Landesumweltrechts vom 23. September 2010 abgeschafft. Dem SMEKUL liegen Zahlen über den Zeitraum von 2005 bis 2010 vor. In diesem Zeitraum wurde das Vorkaufsrecht in 15 Fällen ausgeübt. Eine Auflistung dieser Fälle befindet sich in der Antwort des SMUL auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Jana Pinka der Fraktion DIE LINKE, vom 3. Februar 2010, Drs.-Nr.: 5/1242, zum Thema „Vorkaufsrecht gem. § 36 SächsNatSchG".

Frage 6: Unter welchen Voraussetzungen wäre eine geschützte Fläche wie die vorgenannt beschriebenen Hangwaldflächen (Steilhänge) als Naturschutzvorrangfläche durch den Freistaat zu kaufen und damit zu sichern?

Die Kategorie „Vorrangfläche" (genauer: Vorranggebiet) entstammt dem Raumordnungsrecht und ist in § 7 Absatz 3 Nr. 1 Raumordnungsgesetz (im Folgenden ROG) als Gebiet definiert, welches für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen ist und andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließt, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. An diese Kategorie knüpft weder das Raumordnungsrecht des Bundes noch dasjenige des Freistaates ein Vorkaufsrecht.

Das in § 66 BNatSchG normierte naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht, welches im Freistaat Sachsen nicht anwendbar ist, vgl. Antwort auf Frage 4, knüpft an die naturschutzrechtlichen Schutzgebietskategorien an und nicht an raumordnungsrechtliche Kategorien. Lediglich dann, wenn eine als Vorrangfläche im Sinne des § 7 Absatz 3 Nr. 1 ROG festgesetzte Fläche auch die Voraussetzungen des § 66 BNatSchG erfüllt besteht ein Vorkaufsrecht. Da die Norm jedoch aufgrund § 38 SächsNatSchG im Freistaat keine Anwendung findet, bedarf es hier keiner weiterer Erläuterung.

Frage 7: Kann das Angebot eines Flächenankaufs durch den Freistaat dazu beitragen, die im Artikel beschriebenen Konflikte zu lösen?

Die in dem Artikel der Flöhaer Zeitung („Schlosspark: Bleiben die Brunnen trocken?") vom 13. Oktober 2022 beschriebenen Wünsche unterschiedlicher Privater beziehen sich nicht auf Naturschutzaspekte, sondern stellen sich als wirtschaftliche Aspekte eines Privatwaldeigentümer und der Augustusburg-Scharfenstein-Lichtenwalde gGmbH dar.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Freistaat Sachsen, selbst wenn er Flächen kaufen würde, in Vertretung durch den Staatsbetrieb Sachsenforst, grundsätzlich den gleichen Bewirtschaftungsverpflichtungen wie ein Privatwaldbesitzer unterliegen würde. Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft der §§ 16 ff. SächsWaldG gelten für alle Waldbesitzer. Gemäß § 45 Absatz 1 Satz 2 SächsWaldG ist der Staatswald vorbildlich zu bewirtschaften. In Bezug auf die Verkehrssicherungspflichten ergäben sich durch einen Eigentümerwechsel auch keine anderen rechtlichen Wertungen.

Insofern wird in einem naturschutzfachlich veranlassten Flächenankauf durch den Freistaat Sachsen kein Instrument zur Lösung der zivilrechtlichen Streitigkeiten gesehen. Dies gilt zumindest solange, wie der LK Mittelsachsen überhaupt keine Verkaufsabsichten hat.

1

Lösung von Konflikten im FFH-Gebiet Lichtenwalder Zschopautal

In der Freien Presse vom 13.10.2022 werden Konflikte zwischen einem Waldbesitzer, dem Naturschutzbund Sachsen und SIB/Augustusburg-Scharfenstein-Lichtenwalde gGmbH dargestellt.

Im Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 2023/2024 sind Mittel für Flächenankäufe bei Naturschutzmaßnahmen zur Verbesserung des Biotopverbundes und der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand gemäß § 2 Abs. 2 u. 4 BNatSchG sowie § 1 Abs. 2 SächsNatSchG veranschlagt.

1. Zu welchem Ergebnis bzw. fachaufsichtlichem Eingreifen führte die im Artikel beschriebene Dienstaufsichtsbeschwerde des Nabu zu den - offenbar von der UNB genenemigten - Waldarbeiten?
2. War ein vorrangiger Ankauf der beschriebenen Waldflächen im Bereich von Lichtenwalde (FFH-Gebiet „Zschopautal" und teilweise NSG „Zschopauhänge bei Lichtenwalde") durch Landkreis oder Freistaat mit welchem Ergebnis angeboten bzw. diskutiert worden (nachdem die Gemeinde den Ankauf ablehnte)?
3. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit das in § 66 Bundesnaturschutzgesetz verankerte Vorkaufsrecht der Länder an Grundstücken in Sachsen zur Anwendung kommt?
4. In welchen Fällen wurde in Sachsen das Vorkaufsrecht, als es noch nach dem SächsNatSchG möglich war, wahrgenommen?
5. Unter welchen Voraussetzungen wäre eine geschützte Fläche wie die vorgenannt beschriebenen Hangwaldflächen als Naturschutzvorrangfläche durch den Freistaat zu kaufen und damit zu sichern?
6. Kann das Angebot eines Flächenankaufs durch den Freistaat dazu beitragen, die im Artikel beschriebenen Konflikte zu lösen?

UNTERHALTUNG

0